كلمات في الأصول الفقهيات

مختصر الورقات

للشيخ العلامة

أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصِّدِّيقي

المتوفى سنة ٩٥٢ هـ رحمه الله

تحقيق

حسن معلِّم داود حاج محمَّد

عفا الله عنه وعن والديه وجميع المسلمين

مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين .

أما بعد ، فإن علم أصول الفقه هو ميزان العقول ومعيار العلوم ، ومفتاح الفقه في الدين ، والاستنباطِ من كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين .

ومن أحسن وأقدم ما صُنِّف فيه «كتاب الورقات» للإمام أبي المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله الجويني ، رحمة الله عليهما ورضوانه ، وقد اشتغل به المعلمون والمتعلمون في كل الأمصار في كل القرون .

وتظاهرت أعمال العلماء في خدمة متن «الورقات» بالشرح والتعليق بأساليب متنوعة وطرائق متعددة ، وقام كثير منهم بنظمه لتسهيل حفظه ، وبرزت جهودهم في مؤلفات كثيرة يكمِّل بعضها بعضًا .

وقد كان من عادة العلماء في العمل على المختصرات أن تُلخَّص وتُختصَر مرَّات ، مع الاجتناب في العمل الثاني ما عِيب في الأول ، لكن قلَّ من توجَّه لاختصار «الورقات» وتهذيبه ، ولعل ذلك لصغر حجمه وقلة ألفاظه .

حتى جاء الشيخ العلامة أبو الحسن البكري رحمه الله ، فابتكر اختصار «الورقات» ، مع تنقيح للألفاظ وتصحيح للضعيف ، وحذفِ ما لا يُحتاج

إليه في مثل هذا التصنيف ، وسمَّى مختصره :

« **كلمات في الأصول الفقهيات** »

ثم قام الشيخ بشرح مختصره هذا بكتاب سمَّاه : «**تحقيق الكلمات في الأصول الفقهيات**» ، وهو شرح نافع للطالب الراغب في معرفة الأصول .

ثم شرحه أيضًا الشيخ عبد الحق بن عبد الحنان الجاوي التناري المكي تلميذ الشيخ محمد نووي الجاوي ، رحمة الله عليهما ، وسمَّى شرحه : «**الأقوال الملحقات على مختصر الورقات**» .

قال في مقدمته : «لما كان مختصر الورقات المنسوب للعالم العلامة سيدي أبي الحسن البكري قدَّس الله روحه ، يجري من كتب فنونه مجرى العين من الإنسان والإنسانِ من العين ، قد أجاد مؤلفه في وضعه وأفاد ، واجتهد في تنقيحه كل الاجتهاد ، وكان شرحه المفيد مع إيجازه قد حرَّفته يد الأغيار ، فلا يكاد يهتدي لفوائده إلا الفحول الكبار ، وقد كان المقصودُ به بالذات وبأصله المبتدئين الصغار ، فانتدبت الهمة مع قصورها عن مدارك الأفكار ، إلى تعليق يكون لقارئه كالصاحب الرفيق ، وللشرح بمنزلة الأخ الشقيق ، متعاضدين متعاونين ، وللمتن ثاني شرحين اثنين ، مقتصرًا فيه على حلِّ بعض ألفاظه ، وتبيينِ ما أشكل من مُرَاد مُرَاده ، وملتقَطًا من درر الشرح المذكور ، وموشَّحًا من كتب الفن كما ستراه مسطور» .

ونظم هذا المختصر الشيخ العلامة أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد الأهدل المتوفى سنة ١٠٣٥ ، صاحب منظومة «الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» وغيرها من المؤلفات النافعة ، بمنظومة سماها «**الفصول البهية في الأصول الفقهية**» ، في مائة وستة وأربعين بيتًا ، قال في مقدمتها :

قال أبو بكرٍ هو ابنُ الأهدلِ ... أحمد ربِّي اللهَ ذا المجدِ العلِي
مصلِّيًا على النبيِّ أحمدا ... وآله والصحبِ أعلام الهدى
وبعد فالعلمُ أجلُّ ما طُلِبْ ... ومِن هنا كان أعزَّ ما وُهِبْ
خصوصًا الفقهَ لعُظْمِ وَقْعِهِ ... بين العلوم وعُموم نَفْعِهِ
وأصلُه الذي عليه يُبنَى ... أحرى بتحقيق وأعلى شأنا
والورقاتُ لأبي المعالي ... وهو إمام الحرمين العالي
مِن أشهر المختصرات فيه ... بحيث لم تَخْفَ على نبيهِ
وكنتُ قد نظمتُها قديمَا ... نظمًا لباغي الحفظِ مستقيمَا
فانتشرتْ بين الورى لحُسنِها ... مع الزيادات التي في ضِمْنِها
ثمَّ رأيتُ الشيخَ عالِي الذِّكْرِ ... جمَّ التصانيف الجمالَ البكرِي
قد لخَّص المتن الذي تقدَّما ... مهذِّبًا فصوله ومُحكِمَا
فعنَّ لي تنظيمُ هذا المختصَرْ ... عونًا لِمَن في حفظهِ لهُ وَطَرْ
مرتِّبًا لهُ على فُصُولِ ... فَلْيُسْمَ بالفُصولِ في الأُصُولِ
ووَصْفُها يَجْمُلُ بالبهيَّةْ ... مُوازِنًا للسَّجْع بالفقهيَّةْ
ومِن إلهي آمُلُ النفعَ بهِ ... وأن أكونَ مخلصًا في كَتْبِهِ
فَهْوَ تعالى البارئُ الكريمُ ... وفضلُه سبحانه العميمُ

وقد حقَّق هذا النظمَ أحمد بن عمر الأهدل ، مع شرحه شرحًا إجماليًّا سماه : «الرشفات الهنية شرح الفصول البهية في نظم الأصول الفقهية» ، ونشرته دار الكتب العلمية سنة ١٤٣٧ .

❀ ❀ ❀

وبعد أن وفَّني الله تعالى - وله الحمد والمنة - لتحقيق متن «الورقات»

وتحقيق شرح المحلي عليه أيضًا على نسخ كثيرة صحيحة قديمة ، رأيت أن أضيف إلى نشرهما هذا المختصر ، لعل الله ينفع به كاتبه وناشره وقارئه .

واعتمدت في تحقيق هذا المختصر على نسختين مخطوطتين لشرحيه .

النسخة الأولى : شرح المؤلف أبي الحسن البكري ، كتب في ثالث جمادى الأولى سنة ١٠٧٩ من الهجرة ، وهي نسخة جميلة مصححة ، عليها حواشٍ قليلة، محفوظة في مكتبة الحرم المكي برقم : (١٤٧٦) ، ومكونة من ثلاث عشرة ورقة ، ورمزت لها بـ (أ) .

النسخة الثانية : شرح الشيخ عبد الحق عبد الحنان ، المكتوب بخطه في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٣١٨ من الهجرة ، المحفوظ في مكتبة مكة المكرمة للمخطوطات برقم : (٢٤ أصول فقه) ، وهي نسخة جميلة جيدة ، وعليها حواشٍ وتعليقات كثيرة ، مكونة من ست عشرة ورقة ، ورمزت لها بـ (ب) .

وقد أثبتُّ الفروق بين النسختين ، وبينتُ ميزات المختصر على الورقات ، فأشرت إلى زوائده وتصحيحاته .

والله الموفِّق للعلم ، والمعين على العمل ، والمسؤول نيل الأمل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين .

كتب ذلك: حسن معلم داود، في غرة صفر ١٤٣٩ .

❀ ❀ ❀

ترجمة المؤلف

هو الشيخ العلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد بن عوض بن عبد الخالق بن عبد المنعم بن يحيى بن يعقوب بن نجم الدين بن عيسى بن داود بن نوح بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه البكري الصدِّيقي الشافعي المصري .

أبو الحسن ابن القاضي جلال الدين البكري ، أخذ العلم عن القاضي زكريا والبرهان بن أبي شريف والقسطلاني ورضي الدين الغزي وغيرهم .

وكان الشيخ رضي الدين يربي أبا الحسن ، ويهذِّب أخلاقه ، ويعلِّمه الآداب الطاعات ، ويلقي إليه الفوائد ، حتى أَنِس منه الكمال .

وتبحَّر في علوم الشريعة من فقه وتفسير وحديث وغير ذلك ، حتى قيل : إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق .

ومن مؤلفاته : تفسير القرآن ، وشرح المنهاج للنووي ، وشرح الروض لابن المقرئ ، وشرح العباب للمزجَّد ، وحاشية على شرح المحلي على المنهاج ، ومختصر الورقات مع شرحه .

قال الشعراني: وحججتُ معه مرة ، فما رأيت أوسع خُلقًا ولا أكثر صدقةً في السر والعلانية منه ، وله كرامات كثيرة .

توفي رحمه الله في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة ، وكانت جنازته

مشهورة ، ودفن بجوار الإمام الشافعي[١].

ومن شعر الشيخ أبي الحسن قصيدة مشهورة، منها قوله:

يـا مُعرِضـين عـن الكـريم تعرَّضُـوا ... فلِـــرَبِّكم في دهـــرِكم نفحـــاتُ
خَلُّـوا الغُـرورَ فكـلُّ شـيءٍ هالـكٌ ... لا شـــــكَّ إلا اللهُ والطاعـــــاتُ
أيـــن الجبـــابرةُ الفراعنـــةُ التـــي ... ضـاقتْ لعُظْـمِ جُيوشِـها الفَلَـواتُ
أيـن الملـوكُ السـالفون ومـدحُهُمْ ... أيـــن البنـــودُ السُّـــودُ والرَّايـــاتُ
بـل أيـن ذو القـرنين مَـن دَانَتْ لَـهُ الْـ ... آفـــاقُ والبُلـــدانُ والظُّلمـــاتُ
جُـــزْ في دِيـــارِهِمُ وَسَـــائِلْ عـــنهمُ ... يُخبِـــرْكَ أنهـــمُ جميعًـــا مَـــاتُوا
لله كـــم تحـــتَ الثَّـــرى مِـــن أُمَّـــةٍ ... رَاحَـــتْ ومِـــلْءُ فؤادِهـــا حَسَـــرَاتُ
كـانوا وكانـتْ في الحمـى أوقـاتُهُمْ ... مـــاتوا وماتـــتْ مَعْهُـــمُ الأوقـــاتُ
بـالأمسِ كـانوا في المنـازلِ كلُّهُـمْ ... واليـومَ هـم تحـتَ التُّـرابِ رُفَـاتُ
ثـــم الصـــلاة علـــى النبـــيِّ وآلِـــهِ ... مـــا دامـــتِ الأزمـــانُ والســـاعاتُ

❀ ❀ ❀

(١) تنظر ترجمته في: النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص ٣٦٩، والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ٢/ ١٩٢-١٩٦، والأعلام للزركلي ٧/ ٥٧.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله المَلِكُ الحقُّ المبين ، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيدُ المرسلين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

هذه **كلمات في الأصول الفقهيات** ، - وهي : **طرق الفقه المجملات ، وما للاستدلال بها مِن الكيفيات** - ، اختصرتُ فيها «الورقات» ، مع تنقيح وتصحيح ، وحذفٍ للضعيف وما لا حاجة إليه في هذا التصنيف .

أسأل الله قبولها وعمومَ النفع بها . آمين .

❀ ❀ ❀

أصل الفقه : مؤلَّف من جزأين مفردين .

فما بُني عليه غيرُه : أصلٌ ، وما بُني على غيره : فرعٌ .

والفقه : علمٌ بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد .

والحكمُ :

واجب إن أُثيب على فعله ، وترتَّب العقاب على تركه .

ومندوب إن أُثيب فاعله ، ولم يعاقب تاركه .

ومباح إن لم يتعلق به منهما شيء .

ومحظور إن ترتَّب على فعله عقاب ، وعلى تركِه امتثالًا[١] ثواب .

ومكروه إن أُثيب تاركه امتثالًا ، ولم يعاقَب فاعله .

والصحيح منها : ما اعتُدَّ به ، **وباطل** بخلافه[٢] .

والفقه أخصُّ من العلم .

والعلم : معرفة المعلوم على ما هو به .

وضروريُّه : ما حصل بلا نظر ، **ومكتسَبُه** : ما توقَّف عليه .

والنظر : الفكر في حال المنظور فيه .

والاستدلال : طلب **الدليل** ، وهو المرشد للمطلوب .

وعدمُ العلم : **جهلٌ بسيط** ، وادعاؤه باطلًا : **مركَّبٌ**[٣] .

وأحد المجوَّزَيْنِ القويُّ : **ظنٌّ** ، والضعيف : **وَهْمٌ**[٤] ، فإن تساويا

---

(١) قوله : (امتثالا) هنا وفي الموضع التالي ، من زيادة المؤلف .

(٢) في (أ) : خلافه .

(٣) تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب ، وتعريف البسيط ، من زيادته .

(٤) ذكر الوهم من زيادته .

فشكٌّ .

❀ ❀ ❀

وأقلُّ ما يتركَّب الكلام : من اسمين ، أو اسمٍ وفعل[١] .

وينقسم لخبرٍ وإنشاءٍ[٢] ، وحقيقةٍ ومجازٍ .

فالحقيقة : ما اصطُلح عليه من المخاطِبة ، وتكون لغوية وشرعية وعرفية .

والمجاز بخلافها ، وهو بزيادةٍ ؛ نحو : لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ [الشورى: ١١]، ونقصٍ[٣] ؛ نحو : وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ [يوسف: ٨٢] ، أو نقلٍ ؛ كالغائط للخارج ، أو استعارةٍ ؛ نحو : يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ [الكهف: ٧٧] .

❀ ❀ ❀

(١) في الورقات : (أو فعل وحرف ، أو اسم وحرف) ، وحذف المؤلف هذين القسمين لرجوعهما إلى القسمين المذكورين في الحقيقة .

(٢) في الورقات (والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار) ، وعبارة المؤلف أوجز وأجمل .

(٣) كذا في النسختين ، والأحسن : أو نقص .

والأمر : استدعاء الفعل بـ«افعل»[١] .

وهي للوجوب إن أُطلقت وتجرَّدت عن القرينة .

وتَرِد للندب والإباحة والتهديد والتسوية والتكوين وغيرِها .

ولا تقتضي تكرارًا ، ولا فورًا ، إلا بدليل فيُعمَل به .

وفعلُه يُخرِج عن العُهدة .

والأمر بالفعل أمرٌ به وبما لا يتم إلا به .

وإنما يدخل في الخطاب : مكلَّف .

وليس مطلق الأمر بالشيء نهيًا عن ضدِّه ، ولا عكسُه[٢] .

والنهي : استدعاء الترك لا بنحوِ «اترُكْ» .

وقد يَدلُّ على فساد المنهيِّ عنه ، وقد لا يدل[٣] .

❀ ❀ ❀

(١) أي : ممن هو دونه وغيرِه ، وعلى سبيل الوجوب وغيرِه ، وعبارة الورقات غير شاملة لهذا .

(٢) خالف المؤلف في هذا قول إمام الحرمين في الورقات ، ووافق قوله في البرهان ١/ ١٧٩ .

(٣) هذا الترديد أحسن من جزم الورقات .

والعامُّ : ما عمَّ أكثر من واحد بلا حصر .

كالاسم المفرد واسم الجمع المعرَّفَيْنِ باللام .

والمبهمِ كـ«مَنْ» لعالِـمٍ ، و«مَا» لغيره ، و«أَيٍّ» في كلٍّ ، غالبًا[١] .

وأين في مكان ، ومتى في زمان .

و«ما» في استفهام وجزاءٍ وغيرِهما .

و«لا» في النكرات .

وهو من صفات النطق .

والخاصُّ : مقابِله .

وتمييزُ بعضِ الجملة بالإخراج هو التخصيص .

وهو إما متصلٌ ؛

- كالاستثناءِ ، وهو إخراجٌ بنحو إلا ، ما لولاه لدخل في الكلام .

وجاز من غير الجنس ، كتقدُّمِه على المستثنى منه .

---

(١) قوله : (غالبا) من زيادته ، ويعني به أن استعمال «من» للعاقل و«ما» لغيره ، يكون غالبًا لا دائمًا .

وصحَّ إن اتصل بما قبله ، وأبقى شيئًا .

- والشرطِ ، وجاز تقدُّمُه على المشروط ، كالصفة .

والمقيَّدُ بها يُحمَل عليه المطلَقُ ، كالرقبة في محلَّيْها .

أو منفصلٌ ، منه تخصيص الكتاب به وبالإجماع وبالسنة ، والسنةِ به[١] ، وهي ببعضها ، وتخصيصُ قولِ الله تعالى[٢] ورسولِه صلى الله عليه وسلم بالقياس .

❀ ❀ ❀

والمجمل : ما افتقر إلى البيان ، وهو إخراجُ المُشْكِل للإيضاح .

❀ ❀ ❀

والنصُّ : ما لم يحتمل معنيين .

---

(١) ذكر الإجماع من زيادته . وقوله : (والسنة به) سقط مع شرحه من (ب) ، فخَلَتْ بذلك عن صورة تخصيص السنة بالكتاب ، وهي موجودة في الورقات ، وذكرها أبو بكر الأهدل في نظم هذا المختصر ، فقال :

ثانيهما منفصلٌ ومنه قدْ ... جُعِلَ تخصيصُ الكتابِ إذ وردْ
بهِ وبالإجماع والسنةِ ، مَعْ ... تخصيصِها به ، كمالُه وَقَعْ
ببعضِها ، وبالقياسِ وَقَعَا ... تخصيصُ قولِ اللهِ والنبيْ مَعَا

(٢) في (ب) : قوله تعالى .

والظاهر : ما احتمل أمرين أحدهما أظهر .

ويؤوَّل بالدليل ، ويُسمَّى ظاهرًا به .

❀ ❀ ❀

الأفعال

فعلُ صاحب الشريعة يُخَصَّصُ[١] به بالدليل ، وإلا فلا .

فيحمل على الوجوب إن لم يُعلم خلافُه[٢] .

وما عَلِم به من فعل أو قول ولم ينكره . . كفعله وقوله .

❀ ❀ ❀

والنسخ : رفعُ حكم ثابت بخطاب بآخرَ لولاه لم يبطل مع تراخيه عنه .

وعُرف منه الناسخ[٣] .

وجاز نسخ رسم لا حكمِه ، وعكسُه ، ونسخُهما معًا[٤] .

---

(١) في النسختين : تخصيص .

(٢) الجزم بحمل الفعل على الوجوب من زيادة المؤلف ، وفي الورقات ذكرُ ثلاثة أقوال .

(٣) هذا من زيادته ، ويعني به أن تعريف الناسخ يستفاد من تعريف النسخ المذكور .

(٤) قوله : (ونسخهما معًا) من زيادته .

والنسخُ لبدل ولغيره ، ولأغلظَ ولأخفَّ .

ونسخُ كلٍّ من الكتاب والسنة به وبالآخر[١] ، ونسخُ كلٍّ من متواترٍ وآحادٍ بمثله ، وكذا متواتر بآحاد[٢] .

❁ ❁ ❁

فصل :

إن تعارضَ نُطْقَانِ وأمكن جمعٌ فُعل ، وإلا فالتوقُّف واجبٌ إن لم يُعلَم تأريخ ، فإن عُلم فالمتأخِّرُ ناسخٌ .

ويُخَصُّ العامُّ بالخاصِّ .

وإن كان كلٌّ عامًّا من وجه وخاصًّا من آخرَ ، فيُخَصُّ عمومُ كلٍّ بخصوص الآخر ، إن أمكن ذلك[٣] .

❁ ❁ ❁

---

(١) في هذا تجويز نسخ الكتاب بالسنة ، وقد منعه إمام الحرمين في الورقات .

(٢) خالف في هذا إمامَ الحرمين . وترك المؤلف صورة نسخ الآحاد بالمتواتر ، وهي مفهومة بالأَولى ، وموجودة في الورقات ، وقال أبو بكر الأهدل في نظم هذا المختصر :

ونسخُ آحادٍ وذي تَواتُرِ كُلٍّ بمثلِهِ كذا بالآخَرِ
على خلافٍ جاءَ في الثاني ، وما جزمتُهُ الْأصلُ به قد جزمَا

(٣) قوله : (إن أمكن ذلك) من زيادته .

والإجماع : اتفاق المجتهدين على حكم شرعي .

وإجماع هذه الأمة حجة ، في القول ، والفعل ، وفعلِ البعض أو قولِه مع انتشار ذلك بلا مُعارِضٍ .

ولا يُشترط انقراض العصر ، فلا يجوز الرجوع .

وقول الصحابيِّ ليس بحجَّةٍ في الجديد .

❀ ❀ ❀

والخبر : ما احتمل الصدق والكذب أصالةً[١] .

وهو متواتر يُفيد العلم إن نقله جمعٌ يؤمَنُ مِن تواطئهم على الكذب عادةً[٢] عن مثلهم إلى المخبر عنه المحسوس .

والآحادُ : مقابِله ، ويفيد العمل فقط أصالةً[٣] بشرطه[٤] .

وما صُرِّح بكلِّ رُواته : مسنَدٌ ، وغيرُه منه : المرسل ، ولا يُقبل إلا من صحابيٍّ .

---

(١) قوله : (أصالة) من زيادته ، وهو قيد مهم .

(٢) قوله : (عادة) من زيادته ، وهو للتوضيح .

(٣) قوله : (أصالة) ليس في النسختين في هذا الموضع ، لكنه فيهما عند بيان محترَزه .

(٤) قوله : (أصالة بشرطه) من زيادته ، وهما قيدان مهمان .

والعنعنة تدخل الإسناد .

ويجوز لك : حدثني وأخبرني إن قرأ الشيخ أو قرأتَ عليه[١] ، وإن أجازك فقط فلك أن تقول : أجازني ، أو أخبرني إجازة .

❁ ❁ ❁

والقياس : ردُّ فرعٍ لأصلٍ لعلةٍ جامعة في الحكم .

فإن أوجبتْ[٢] فيه الحكمَ . . فقياسُ علة .

وإن دلَّ أحد النظيرين على الآخر[٣] . . فقياسُ دلالة .

وإن أُلحق فرع متردِّد بين أصلين بأكثرهما شبهًا . . فقياس شبه .

ومن شرط الفرع : مناسبته للأصل .

ومن شرط الأصل : ثبوته بدليل القائس[٤] ، أو بمتفقٍ عليه بين الخصمين .

---

(١) منع إمام الحرمين عبارة «حدثني» في حال القراءة على الشيخ ، والمعتمد ما اختاره المؤلف .

(٢) في النسختين : أوجب .

(٣) في (أ) زيادة : بلا إيجاب .

(٤) قوله : (بدليل القائس) من زيادته ، وهو مهم .

ولا يكفي من علتين ، ويسمَّى مركَّب الأصل[١] .

ومن شرط العلة : الاطراد ، فلا نقضَ لها .

ومن شرط الحكم : أن يماثل العلة نفيًا وإثباتًا .

والعلة : هي الجالبة له .

❀ ❀ ❀

وأصل المضارِّ : التحريم ، وأصل المنافع : الحِلُّ[٢] .

ولا حكم قبل الشرع[٣] .

ويستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ، وهو استصحاب الحال .

❀ ❀ ❀

ويُقدَّم من الأدلة الجليُّ على الخفيِّ .

ومقتضِي العلم على مقتضِي الظن .

---

(١) قوله : (ولا يكفي ..) إلخ من زيادته .

(٢) هذا الجزم والتفصيل من زيادة المؤلف ، وفي الورقات ذكر قولين في أصل الأشياء .

(٣) هذا من زيادته .

والنطقُ على القياس ، والجليُّ منه على الخفيِّ .

❀ ❀ ❀

ومن شرط المفتي : علم الفقه أصلًا وفرعًا وخلافًا[١] ومذهبًا .

مع كمال الآلة كمعرفة محتاجٍ إليه من نحوٍ ولغةٍ ، ومن رجالِ رواةِ الأخبار ، وتفسيرِ واردٍ في الأحكام .

ولا يقلِّد مجتهدٌ ، والتقليد : قبول قول الغير بلا حجة .

وإن كان له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فقبولُ قولِه عنه تقليدٌ .

❀ ❀ ❀

والاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض .

والمصيب من المجتهدين له أجران ، وللمخطئ أجر ؛ إذ المصيبُ واحدٌ لا بعينه .

والمصيب في الأصول الاعتقادية واحدٌ معيَّنٌ .

والحمد لله على إلهام اعتقاد أهل السنة فيه .

بحمد الله تم

(١) في (ب) : خلافا . بدون الواو . وهو هكذا في أكثر نسخ الورقات .

جدول المحتويات

مقدمة التحقيق..... ٥
ترجمة المؤلف..... ٩
مقدمة المؤلف..... ١١
مقدمات..... ١١
أقسام الكلام..... ١٣
الأمر والنهي..... ١٤
العام والخاص..... ١٥
المجمل والمبين ١٦
النص والظاهر والمؤول..... ١٦
الأفعال..... ١٧
النسخ ١٧
فصل : في التعارض..... ١٨
الإجماع..... ١٩
الأخبار..... ١٩
القياس ٢٠
الاستصحاب..... ٢١
ترتيب الأدلة..... ٢١
الإفتاء والتقليد ٢٢
الاجتهاد..... ٢٢
جدول المحتويات..... ٢٣